

1000953-60.2022.8.26.0006

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: José Luiz de Jesus Vieira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... e não ao fato de terceiro perpetrar furto ou roubo de quem está sendo transportado, o que exigiria a prova de alguma culpa por parte do transportador.

No caso, o furto de celular pela janela aberta do veículo de transporte alternativo (Uber) no momento em que está em uso pelo consumidor sentado no banco de passageiro não está no desdobramento lógico do risco da atividade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara Cível

Rua Dr. João Ribeiro nº 433 - 5º andar, 5º andar - Sala 501, Penha de França - CEP 03634-010, Fone: 2093-6612r6004, São Paulo-SP - E-mail: penha1cv@tjsp.jus.br

C O N C L U S ã O

Em 05 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Penha de França, Comarca de São Paulo. José Luiz de Jesus Vieira, Juiz de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1000953-60.2022.8.26.0006 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Marcelo Ferreira da Paz

Requerido:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira

Vistos.

MARCELO FERREIRA DA PAZ ajuizou em 01/02/2022 "ação de indenização por dano material" contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, alegando, em síntese, que "Aos 14 de dezembro de 2021 o autor utilizava-se do aplicativo UBER, trafegando pela Avenida Alcântara Machado, altura do nº 1.700, no Brás, nesta capital, acomodado no banco de trás do veículo, que se encontrava com meia janela aberta, quando um indivíduo aproximou-se do veículo e, bruscamente, puxou o celular da mão do autor, e saiu correndo para a praça Presidente Kennedy (...) O aparelho objeto de subtração e seus acessórios foram havidos pelo autor aos 19 de novembro de 2020, conforme nota fiscal inclusa pelo valor de R\$ 10.999,00. E, diante do dano sofrido viu-se na contingência de adquirir novo aparelho com seus acessórios pelo valor

atual de R\$ 13.076,00 (...)"

Requer "seja a ré condenada a ressarcir o autor pelo dano sofrido no valor de R\$ 10.999,00, que se reporta à época da aquisição do bem que lhe foi usurpado, ou seja 19 de novembro de 2020, conforme nota fiscal inclusa, devidamente atualizado, como notícia a segunda aquisição que se viu obrigado a fazer já aos 15 de dezembro e 2021, no valor de R\$ 13.076,00 (...)"

Juntou documentos (fls.05/14).

O requerido apresentou contestação (fls.24/38), alegando, em síntese, que "(...) A Uber não é empresa de transporte ou de entrega, mas sim uma plataforma de tecnologia que aproxima motoristas e entregadores, que prestam os serviços de transporte e de entrega como empreendedores independentes, aos usuários que buscam esses serviços (...) Não há nos autos prova do nexu causal entre o fato narrado e qualquer ação/omissão da Uber (...) evidente a ocorrência de culpa de terceiro (...)"

Juntou documentos (fls.39/77).

Réplica (fls.81/83).

Instados a especificarem provas justificando a pertinência o autor reiterou os termos da petição inicial; O requerido se manifestou pelo julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355 do CPC (fls.91/94).

É o relatório.

Decido.

Julgo o processo no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil/2015.

"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente descrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório." (STJ, 4ª Turma, REsp 3.047-ES, Rel. Min. Athos Carneiro, julgado em 21.08.90, DJU 17.09.90, p. 9.514).

Pretende o autor a indenização por danos materiais em razão de ter sofrido um roubo do seu celular quando estava no interior do veículo da empresa requerida.

Em que pesem os dissabores sofridos pelo autor pelo dano patrimonial sofrido estes não podem ser atribuídos à empresa requerida.

Note-se que os motoristas são empreendedores individuais, e não empregados da Uber, embora haja alguns precedentes dissonantes na Justiça do Trabalho, e nessa associação ambos têm responsabilidade solidária no transporte de pessoas, o que significa dizer que têm a obrigação de levarem as pessoas com seus pertences em segurança ao destino.

No entanto, essa responsabilidade objetiva de obrigação de transporte em segurança está restrita ao ato de transportar e não ao fato de terceiro perpetrar furto ou roubo de quem está sendo transportado, o que exigiria a prova de alguma culpa por parte do transportador.

No caso, o furto de celular pela janela aberta do veículo de transporte alternativo (Uber) no momento em que está em uso pelo consumidor sentado no banco de passageiro não está no desdobramento lógico do risco da atividade de serviço de transporte de pessoas, razão pela qual o fato não está abarcado pela responsabilidade objetiva preconizada pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil/2002.

Com efeito, a situação ocorrida com o autor se trata claramente de uma situação de segurança pública, não podendo ser imputada a empresa o evento ocorrido que foi perpetrado por terceiro, não relacionado ao serviço prestado pela plataforma digital e o motorista do veículo associado.

Desta feita a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a "ação de indenização por dano material" ajuizada por MARCELO FERREIRA DA PAZ em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

No mais, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

P.I.C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.